

1500163-98.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a causa de aumento de pena do furto noturno. Este juízo sempre entendeu pela possibilidade de aplicar essa majorante aos crimes de furto qualificado. No entanto, não se pode ignorar a recente alteração da jurisprudência que predominava no Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender pela impossibilidade se aplicar a causa de aumento de pena do art. 155, § 1º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500163-98.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500163-98.2022.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO PERES CISNEIROS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

VISTOS.

FLAVIO PERES CISNEIROS, com qualificação completa a fls. 11, foi denunciado como incurso nos art. 155, §§ 1º e 4º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 11 de fevereiro de 2022, às 04h24min, na Rua Ezequiel Ramos, 470, Vila Guaggio, em Bauru, teria tentado subtrair para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, fios elétricos, tubulação de cobre e um aparelho de ar condicionado, pertencentes à LHS Comércio e Importação de Utilidades e Alimentos Ltda. - "Lojão do Pereirão" -, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia através de defensora dativa.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns interrogando-se o réu.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público, entendendo que a autoria e materialidade

do crime estão plenamente provadas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com exasperação da pena em face dos maus antecedentes e da reincidência, e com a aplicação do redutor relativo à tentativa em seu patamar mínimo. Por fim, pediu a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, alegando fragilidade probatória e a atipicidade material do fato, por configurar crime de bagatela. Para o caso de condenação, pediu o afastamento da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno. Pediu, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo, e a detração do tempo de prisão provisória para fixar-se o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade delitiva é certa e está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo pericial, que evidenciam ter havido investida contra o patrimônio da vítima.

Também é certa a autoria do crime atribuído ao réu.

Com efeito, a testemunha Helder Moggione Munhoz, que é policial militar, afirmou em juízo que, na ocasião dos fatos, foi acionado pelo segurança do local que informava a presença de um criminoso praticando furto de fios de cobre do imóvel. Segundo o solicitante, o indivíduo havia pulado de uma altura aproximada de quatro metros e estaria no chão, ferido. Segundo a testemunha, o réu confirmou que pretendia furtar os fios de cobre.

No mesmo sentido foi o depoimento de Saulo Boni de Souza, outro policial militar ouvido em juízo.

A propósito, a circunstância de serem policiais não retira a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência pacífica, já que não se demonstrou que elas tivessem motivos para incriminar falsamente o réu.

É certo que o réu, interrogado em juízo, disse não se lembrar dos fatos, relatando que estava alcoolizado e drogado e que acordou já no hospital, depois de se ferir em uma queda, enquanto subia em algum lugar ou mesmo fugia de alguém. Todavia, não há nos autos elementos de prova que se mostrassem minimamente idôneos para dar suporte às alegações do acusado, que foram contrariadas pelos seguros e consistentes depoimentos que os policiais militares prestaram em juízo.

Assim, restou comprovada a autoria do crime.

A qualificadora da escalada está comprovada pela prova oral produzida em juízo, e também pelo laudo trazido aos autos, que demonstra que a tubulação de cobre retirada do aparelho de ar condicionado, estava instalada a uma altura de 3,80 metros, sendo que acusado ainda sofreu uma queda naquela ocasião, que lhe causou ferimentos na cabeça e no braço, necessitando de atendimento médico e internação.

A defesa alegou a atipicidade material da conduta, em função do princípio da insignificância, dado o pequeno valor dos bens furtados. Todavia, a conduta não pode ser tida como um irrelevante penal. Com efeito, os bens subtraídos foram avaliados no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais, fls. 107), que não pode ser considerado irrisório, mesmo porque supera o equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo da época, parâmetro mínimo fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para aferir-se a insignificância do valor do bem subtraído.

Ademais, trata-se de acusado multirreincidente, o que, de acordo com a jurisprudência que se pacificou no Superior Tribunal de Justiça, sendo circunstância indicativa da reprovabilidade penal da conduta, é idônea para afastar a incidência do princípio da insignificância. É nesse sentido acórdão da Colenda 5ª Turma daquela Corte, relatado pelo eminente Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), cuja ementa é a seguinte:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO

DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - ...

II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v. decisum recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada. Precedentes.

III - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela.

IV - ...

V - ...

VI - ...

VIII - Agravo regimental desprovido"

(AgRg no AREsp 2026463/MG, j. 17/05/2022, DJU de 20/05/2022, os destaques são meus).

Dessa forma, impõe-se a parcial procedência da pretensão punitiva para condenar o réu pela prática de crime de furto qualificado pela escalada.

Passo a dosar a pena.

A conduta do acusado não se mostrou de reprovabilidade excepcional, contudo ele possui antecedentes que não o recomendam (fls. 59/62). Diante disso, a pena-base é fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão mais onze dias-multa.

Além disso, trata-se de réu reincidente (fls. 41/55), razão pela qual as suas penas serão agravadas em 1/6 (um sexto), por força da agravante genérica do art. 61, I do Código Penal, o que resulta em dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão mais doze dias-multa.

Não há outras agravantes ou atenuantes genéricas ou causas de aumento de pena a serem consideradas.

A propósito, é preciso registrar a inviabilidade de se fazer incidir, no caso presente, a causa de aumento de pena do furto noturno. Este juízo sempre entendeu pela possibilidade de aplicar essa majorante aos crimes de furto qualificado. No entanto, não se pode ignorar a recente alteração da jurisprudência que predominava no Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender pela impossibilidade de aplicar a causa de aumento de pena do art. 155, § 1º do Código Penal aos crimes do art. 155, § 4º do mesmo Código, já que, em razão da posição topográfica e sob o viés do princípio da proporcionalidade, essa majorante deve ser aplicada somente ao furto em sua modalidade simples. Confira-se, por oportuno, os termos de acórdão proferido no REsp 1.890.981-SP, relator o Min. João Otávio de Noronha (j. 25/05/2022, Recurso Repetitivo - Tema 1087).

De rigor, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa. Isso porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que foi surpreendido em plena atividade criminosa. Dessa forma, sua pena será reduzida em 1/3 (um terço), resultando em um ano, nove meses e vinte e quatro dias de reclusão mais oito dias-multa. Elegeu-se, aqui, o menor fator de redução em função do iter criminis percorrido, já que o acusado foi preso quando já havia retirado das instalações os objetos que furtava e isso, somente devido à queda que sofrera, tendo, portanto, se aproximado da consumação da infração penal.

Quanto à pena de multa, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique seja o réu pessoa financeiramente abonada.

O acusado é reincidente e possui maus antecedentes, com condenações definitivas por crimes patrimoniais, revelando personalidade voltada para esse tipo de infração penal, motivo pelo qual deverá cumprir a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, "c", e 3º do Código Penal. Considerando que não houve alteração do panorama que levou à prolação da decisão pela qual se converteu em preventiva a prisão em flagrante delito, mantenho a custódia cautelar do réu, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. DECIDO.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva para condenar o réu FLAVIO PERES CISNEIROS, RG n. 44.742.151, com qualificação completa a fls. 11, a cumprir um ano, nove meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar oito dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 155, § 4º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Pelos motivos já expostos, ele não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Cumpra-se o disposto no artigo 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Bauru, 08 de dezembro de 2022.

MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA